

|             |      |             |         |             |                      |
|-------------|------|-------------|---------|-------------|----------------------|
| 일련번호        | 5    | 감사자         | ○○○ 책임  |             | 공 개( ○ )<br>비공개(   ) |
| 신분상<br>조치인원 | 1    | 재정상<br>조치방법 | -       | 재정상<br>조치금액 | -                    |
| 수감부서        | 전체부서 | 처분요구<br>일자  | 2023.12 | 회신<br>기일    | 2024.2               |

## 개 선

제 목 계약규칙 개정 필요

소 관 부 서 目目目目본부 △△△△실

조 치 부 서 目目目目본부 △△△△실

내 용

### 1. 업무개요

한국산업기술진흥원(이하 진흥원) 계약관리자는 진흥원 「계약규칙」 및 관계 법령에 규정된 바에 따라 계약의 목적·성질·규모 등을 고려하여 필요하다고 인정된 경우, 계약 상대방의 자격을 제한할 수 있다.

### 2. 감사결과 확인된 문제점

「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령」 제2조의 2 (중소기업자와의 우선조달계약) ①항 2목에서 추정가격이 1억원 이상으로서 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제4조 1항에 따라 기획재정부 장관이 고시하는 금액 미만인 물품 또는 용역을 조달하려는 경우에는 중소기업자 간 제한경쟁입찰에 따라 조달계약을 체결하여야 한다고 명시되어있다.

그러나 기획재정부장관이 고시하는 금액을 확인한 결과 2021년 이후 고시 금액이 두 번의 개정을 거치는 동안([표1]참조) 진흥원 「계약규칙」 제32조 (중소기업자와의 우선조달계약)①항의 경쟁입찰 금액은 추정가격 1억원 이상 2억원 미만인 물품 또는 용역으로 기재되어 있어 개정 고시 금액이 반영되지 않았다.

[표1: 기획재정부 고시 변경내역]

| 발령번호      | 발령일자        | 시행일자       | 고시금액  |
|-----------|-------------|------------|-------|
| 제2022-32호 | 2022.12.30. | 2023.1.1.  | 2억2천만 |
| 제2020-39호 | 2020.12.30. | 2021.1.1.  | 2억1천만 |
| 제2020-1호  | 2020. 1. 9. | 2019.10.1. | 2억    |

2021년 1월 이후 계약체결 건을 확인한 결과 해당 고시 금액을 준수 하여 진행되었으며 이로 인한 불이익은 발생하지 않았으나 최근 고시 금액을 규정에 반영하여 혼선이 없도록 할 필요가 있다.

## 관계부서 의견

△△△△실은 감사결과를 수용하면서 고시 내용을 반영하여 진흥원 「계약 규칙」을 개정하겠다는 의견을 제시하였다.

## 조치할 사항

△△△△실장은 기획재정부 고시 내용을 반영하여 「계약규칙」 제32조를 변경하시고 고시 내용을 정기적으로 확인 및 반영하도록 하시기바랍니다.  
(개선)